

1502065-54.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2255589/2021 - DEL.POL.SUZANO, 2255589/2021 - DEL.POL.SUZANO, 3584/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN GABRIEL DA COSTA FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502065-54.2021.8.26.0616 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502065-54.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2255589/2021 - DEL.POL.SUZANO, 2255589/2021 - DEL.POL.SUZANO, 3584/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN GABRIEL DA COSTA FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

ALAN GABRIEL DA COSTA FERREIRA, devidamente qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois na data de 19 de setembro de 2021, por volta das 16h20min, na Rua Brasil Pará Cristo, nº 40 - Jardim Colorado, nesta cidade e comarca, o denunciado, supostamente, tinha em depósito sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias ilícitas para fornecimento a terceiros, nas proximidades da Igreja Igreja Quadrangular Colorado, 02 (duas) porções de maconha, pesando 12,95g, 37 (trinta e sete) porções de cocaína na forma de "crack", pesando 22,55g e 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, pesando 5,01g, drogas que causam dependência física e psíquica.

Segundo o apurado, o denunciado, nas circunstâncias de tempo e espaço supracitado, nas imediações de um templo religioso, tinha em depósito as drogas acima apontadas, armazenadas em uma pequena bolsa, destinadas a fomentar o tráfico de drogas na região.

Ocorre que, em patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, ponto conhecido peça venda de entorpecentes, avistaram o denunciado com uma sacola em mãos. Ao notar a viatura, o denunciado passou a andar apressadamente, o que motivou sua abordagem.

Realizada a abordagem, em revista pessoal, foram encontrados a quantia de R\$ 986,00 (novecentos e oitenta e seis reais) em notas diversificadas. Em busca pelo local, os agentes públicos localizaram uma pequena bolsa contendo as drogas acima descritas em um compartimento de um relógio de luz, a cerca de dois metros do local onde o acusado foi abordado.

Em solo policial, o denunciado confessou a traficância (fls. 09).

Auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/11), laudo de constatação- Positivo (fls. 45/48), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), exame químico toxicológico - positivo (fls. 81/83), laudo pericial descritivo (fls. 87/89, laudo croqui do local (fls. 96/99).

Em audiência, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva (fls. 60/61).

A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2021 (fls. 104/108), tendo o denunciado apresentado defesa prévia (fls. 154/155).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas, bem como o réu foi interrogado.

As partes pugnaram pela absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no art. 33, "caput", c.c art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06.

A acusação é improcedente

Com efeito, a materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/11), laudo de constatação- Positivo (fls. 45/48), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), exame químico toxicológico - positivo (fls. 81/83), laudo pericial descritivo (fls. 87/89, laudo croqui do local (fls. 96/99).

Entretanto, a autoria é insegura.

Explico.

O guarda municipal Igor Buccini Leite não se recorda dos fatos tratados na denúncia. Reconhece a assinatura de fls. 32 e reitera as suas alegações prestadas em solo policial.

Por sua vez, guarda municipal Francisco Janilson Farias Mouta, em juízo, disse que estavam em patrulhamento preventivo de motocicleta e viram o acusado que estava em atitude suspeita. Disse que o acusado estava sozinho. O acusado tinha uma sacola o que gerou suspeita. Disse que ao avistar o depoente e seu colega ele tentou empreender fuga. Não se recorda se no momento da abordagem o acusado estava com a sacola ou se tinha jogado a sacola. Tem certeza de que a sacola que ele trazia consigo foi a que foi apreendida na qual, no seu interior, encontraram drogas. Não se recorda de ter encontrado dinheiro em poder do acusado. O acusado negou o tráfico no local e disse que as drogas não estavam em seu poder. Não se recorda de ter encontrado aparelho celular. Não sabe dizer se o local dos fatos é próximo a uma igreja. Assim que localizaram a droga conduziram o acusado para a delegacia de polícia.

Por sua vez, o réu Allan Gabriel da Costa Ferreira disse, em juízo disse que recebeu R\$ 800,00 porque é mecânico. Estava chegando próximo à oficina do Maciel para quem pagaria um serviço de instalação de som. Disse que os policiais acharam apenas o dinheiro que estava em seu poder. Não correu em nenhum momento. Disse que na delegacia apresentaram drogas e disseram que encontraram a droga na caixa de luz. Viu as drogas apenas na delegacia de polícia. Já fez uso de drogas mas no dia dos fatos não foi ao local usar drogas, foi até o local apenas para pagar o serviço contratado.

Verifica-se que os Guardas Municipais que realizaram a abordagem do acusado basicamente não se recordaram da ocorrência.

O Guarda Allan informou que o acusado tinha uma sacola em suas mãos e que tentou correr o que motivou a sua abordagem, sendo que localizaram uma sacola com drogas, sem esclarecer o local em que as drogas foram localizadas.

Ora, em solo policial verifica-se que o acusado tinha em suas mãos uma sacola com dinheiro, valor este que o acusado alega ser fruto de seu trabalho.

Verifica-se que a versão do acusado é contundente no sentido de que portava uma sacola em suas mãos, mas que nessa sacola havia apenas dinheiro que utilizaria para pagamento de serviços contratados em seu veículo.

Ademais, nenhum dos guardas justificou a relação entre o acusado e a sacola com drogas encontrada em outro local, não havendo, portanto, prova no sentido de que o acusado armazenava tais entorpecentes naquele local.

Portanto, as provas são frágeis o que impõe a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo improcedente a presente ação e ABSOLVO o réu ALAN GABRIEL DA COSTA FERREIRA, da imputação do art. 33, caput, cc art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Em razão da absolvição do acusado, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios aos Defensores nomeados no grau máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelos defensores nomeados ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

Suzano, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA